

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 46/2536

นาย อภิวัฒน์ สีสถาพรวงศา
บริษัท ซีแลนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 274

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอมแล้วจำเลยตกลงจะนำบริษัท ค. เข้ามาเป็นผู้ค้าประกันการชำระหนี้โดยยินยอมผูกพันตนรับผิดชอบจำเลยอย่างลูกหนี้ร่วม และบริษัท ค.ได้ทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจึงถือว่าบริษัท ค. เข้าเป็นผู้ค้าประกันในศาล โดยทำหนังสือประกันเพื่อการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 แล้ว เมื่อจำเลยยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ โจทก์ยอมบังคับชำระหนี้เอากับบริษัท ค.ผู้ค้าประกันได้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษตามยอม ให้จำเลยยอมชำระเงินจำนวน 3,500,000 บาท แก่โจทก์ ทั้งนี้จำเลยได้นำเอาบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยยังชำระหนี้ไม่ครบถ้วน ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับคดีแก่จำเลยหรือบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่นจำกัด ผู้ค้าประกันเมื่อวันที่ 12

พฤษภาคม 2532 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตราจองเลขที่ 8106 ของบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ค้าประกัน

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยผ่อนชำระเงินให้แก่โจทก์ตลอดมาเดือนละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 756,000 บาท แต่มีข้อโต้แย้งในการคิดดอกเบี้ยโดยโจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 17 ต่อปีส่วนจำเลยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ทบต้น กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร มีการขึ้นลงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่โจทก์คิดอัตราเดียวกันตลอด นอกจากนี้มีข้อตกลงว่าหากโจทก์ขายที่ดินที่ได้รับโอนจากจำเลยแปลงใดแล้ว จำเลยพันภาระดอกเบี้ยเฉพาะแปลงนั้นซึ่งโจทก์ได้โอนขายที่ดินไปหมดแล้ว จำเลยไม่ผิดนัดโจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ของจำเลยหรือผู้ค้าประกัน ขอให้ศาลเพิกถอนการยึดที่ดิน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า บริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ค้าประกันมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลย จึงเป็นบุคคลนอกคดีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมไม่ผูกพันบริษัทผู้ค้าประกัน โจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ของผู้ค้าประกันโดยไม่ต้องฟ้องร้อง หมายบังคับคดีส่วนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนการยึดที่ดินตราจองเลขที่ 8106 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ของผู้ค้าประกันเสีย แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ได้จากการที่คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งและสำเนาคำแถลงของจำเลย สำเนาหนังสือมอบอำนาจและสำเนารายงานกระบวนการพิจารณา

ของศาลชั้นต้นซึ่งพนักงานได้รับรองสำเนาว่าถูกต้องแล้วตามเอกสารท้ายอุทธรณ์ หมายเลข 1 ถึง 3 ฟังได้ว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 9 ซึ่งศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว จำเลยตกลงจะนำบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้โดยยินยอมผูกพันตนรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2529 ถ้าหากจำเลยผิดสัญญาไม่นำบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาทำสัญญาค้ำประกันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ต่อมาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2529 จำเลยนำบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายประจักษ์ วรพฤกษ์ ผู้รับมอบอำนาจมาทำสัญญาค้ำประกันต่อศาล ศาลชั้นต้นตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงให้นายประจักษ์ลงนามในสัญญาค้ำประกันท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความเห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นปรากฏชัดแจ้งว่าได้ให้นายประจักษ์ วรพฤกษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในสัญญาค้ำประกันท้ายสัญญาประนีประนอมยอมความในวันทำบันทึก รายงานกระบวนการพิจารณาแล้วคดีจึงฟังได้ว่า บริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำสัญญาประกันการชำระหนี้ของจำเลยตามคำพิพากษาทายยอมแล้วซึ่งถือได้ว่า บริษัท เค พี เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันในศาลโดยทำหนังสือประกันเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาทายยอมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 แล้ว เมื่อจำเลยรับว่าจำเลยยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความสุดสิ้นลงแล้วโจทก์ย่อมบังคับชำระหนี้โดยยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดีใหม่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การคำประกันในศาลในคดีแพ่งเป็นมาตรการพิเศษ เพื่อเป็นหลักประกันหรือมั่นใจว่า หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้แล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสถาบันบังคับเอา กับผู้คำประกันหรือหลักประกันนั้นได้ การคำประกันในศาลที่มีปรากฏอยู่ในทาง ปฏิบัติเสมอคือกรณีการคำประกันระหว่างทะเลการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 การคำประกันกรณีศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ ตาม มาตรา 234 การคำประกันกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีตาม มาตรา 295(1) และการคำประกันกรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกจับกุมเพราะเหตุจงใจขัดขึ้น คำบังคับตามมาตรา 300 กรณีเหล่านี้ เมื่อคู่ความร้องขอ ศาลจะมีคำสั่งให้เสนอหลัก ประกัน หลักประกันอาจขอคำประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเช่น ที่ดิน สมุดฝาก เงินธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือคำประกันของธนาคารก็ได้ เมื่อได้หลัก ประกันมาแล้วคู่ความจะต้องเสนอสู่ศาลเพื่อศาลจะได้พิจารณามีคำสั่งต่อไป ทาง ปฏิบัติเมื่อศาลเห็นว่าหลักประกันเพียงพอชำระหนี้ตามคำพิพากษารวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียมในการฟ้องร้องและการบังคับคดี หรือเพียงพอแก่หนี้ที่ตกลงจะคำประกัน ศาลจะมีคำสั่งให้รับหลักประกันและให้ทำสัญญาประกันไว้กับศาล ทางปฏิบัติเมื่อศาล สั่งแล้ว คู่ความจะทำสัญญาคำประกันกับฝ่ายตุลาการของศาล คือ จำศาล และเสียค่า ธรรมเนียมตามตาราง 2 ข้อ 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชั้นศาล

อุทธรณ์หรือศาลฎีกา 40 บาท ศาลชั้นต้น 20 บาท ชำระเมื่อทำหนังสือประกันแล้ว มีปัญหาว่าการบังคับผู้ค้ำประกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะต้องฟ้องผู้ค้ำประกันขึ้นใหม่หรือไม่ บทบัญญัติมาตรา 231, 234, 295(1) และ 300 มิได้บัญญัติไว้หากแต่มาตรา 274 วางหลักไว้ว่าการค้ำประกันในศาล ให้บังคับได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ขึ้นมา หลักการดังกล่าวนี้บ่งว่าชอบด้วยเหตุผล ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีก เพราะหน้าที่ค้ำประกันหรือเหตุที่ค้ำประกันมีแน่นอน ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตให้ประกันโดยตรง หากให้ฟ้องเป็นคดีใหม่ข้อเท็จจริงและเหตุที่บังคับก็มีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นการสูญเปล่าในเรื่องการใช้เวลาซึ่งปัจจุบันถือเวลาสำคัญมากไม่ควรให้เสียเวลาไปโดยไม่จำเป็น ปัญหาว่าการบังคับผู้ค้ำประกันจะอย่างไร เช่นเดียวกับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้อีกฝ่ายชำระหนี้ให้อีกฝ่าย กล่าวคือฝ่ายที่มีสิทธิต้องขอให้ศาลออกคำบังคับและหมายบังคับคดี แล้วดำเนินการตามบทบัญญัติวิเคราะห์การบังคับคดีต่อไป และผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมชั้นบังคับคดีด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1565/2509(ประชุมใหญ่) คดีตามหมายเหตุนี้ เป็นการค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลได้พิพากษามาตามยอมแล้ว ผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อจำเลยค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความสิ้นสุดลงโดยโจทก์สามารถบังคับคดีได้เลย ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้บังคับการประกันนั้นได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันขึ้นใหม่ แต่วิธีการบังคับกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าจะต้องกระทำอย่างไร เห็นว่ากรณีเช่นนี้ก็ต้องดำเนินการบังคับตามบทบัญญัติวิเคราะห์การบังคับคดี คือมีการขอให้ออกคำบังคับ หมายบังคับคดี และยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันมาดำเนินการขายทอดตลาด และชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันต่อไป และถ้ามีเงินเหลืออยู่ต้องคืนให้ผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 322 ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องดำเนินการเรียกเอาภายใน 5 ปี มิฉะนั้นเงินดังกล่าวย่อมตกเป็นของแผ่นดิน ตามความใน

มาตรา 323 แห่งบทบัญญัติดังกล่าวสำหรับคดีศาลฎีกายังย้าว่าโจทก์ย่อมบังคับชำระ
หนี้โดยยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดีใหม่ซึ่งย่อม
หมายความว่าจะต้องมีการบังคับคดีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ต่อไปนั่นเอง ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา